

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3378/2538	นาย สำเริง อัสวชาติชาญชัย	โจทก์
	นาง สุวิภา สุนทรธาราวงศ์	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย ไพโรจน์ ธนโชคสุขชัย	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 341, มาตรา 904, มาตรา 918

โจทก์ได้เช็คพิพาทซึ่งจำเลยเป็น ผู้ส่งจ่ายและเป็น เช็คนผู้ถือไว้ในครอบครอง โดยจำเลยร่วม นายวงแชร์ส่งมอบให้เพื่อชำระ ค่าแชร์จึงเป็น ผู้ทรง การที่โจทก์มอบ เช็คพิพาทให้จำเลยร่วมนำไปทวงถามให้จำเลยชำระหนี้หลังจากเช็คพิพาทเรียกเก็บ เงินไม่ได้เป็นเพียงการมอบให้จำเลยร่วมถือไว้แทนโจทก์ไม่ใช่เป็นการโอนเช็คพิพาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา918,989โจทก์จึงเป็นผู้ทรงอยู่และเมื่อ โจทก์มิได้เป็นหนี้จำเลยจำเลยจะนำหนี้ที่จำเลยร่วมเป็นหนี้จำเลยมา หักกลบหนี้ กับโจทก์หาได้ไม่

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ชำระ เงิน ตามเช็ค และ ดอกเบี้ยถึง วันฟ้อง จำนวน 20,445 บาท ให้ แก่ โจทก์ พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ใน ต้นเงิน 20,000 บาท นับแต่ วัน ถัด จาก วันฟ้อง จนกว่า จะชำระ เสร็จ

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย ออก เช็คพิพาท เป็น ประกัน การ ชำระค่าแชร์ ให้ แก่ นาย ไพโรจน์ ซึ่ง เป็น นายวงแชร์ แต่ นาย ไพโรจน์ มี หนี้ ค้างชำระ แก่ จำเลย

จำเลย ได้ ใช้ สิทธิ หักกลบลดหนี้ และนาย ไพโรจน์ นำ เช็คพิพาท มา คืน ให้ แก่
จำเลย โจทก์ จึง ไม่มี สิทธิ เรียกเงิน ตามเช็ค จาก จำเลย อีก ขอให้ ยกฟ้อง

จำเลย ขอให้เรียก นาย ไพโรจน์ ธนโชคสุขชัย เข้า มา เป็น จำเลยร่วม ศาล
ชั้นต้น อนุญาต แต่ จำเลยร่วม ขาดนัด ยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ใช้ เงิน 20,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 6 ตุลาคม 2534 จนกว่า จะ ชำระ เสร็จแก่ โจทก์ แต่
ดอกเบี้ย คิด ถึง วันฟ้อง (วันที่ 29 มกราคม 2535)ต้อง ไม่เกิน 445 บาท

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ส่วน ที่ จำเลย ฎีกา เกี่ยวกับ อำนาจฟ้อง ของโจทก์ ว่า
เมื่อ ข้อเท็จจริง พัง เป็น ยุติ ว่า โจทก์ กับ จำเลย และ บุคคลอื่นตกลง เล่นแชร์ กัน
โดย จำเลยร่วม เป็น นายวงแชร์ ส่วน โจทก์ และ จำเลยเป็น ลูกวงแชร์ เช็คพิพาท
ซึ่ง เป็น เช็ค ผู้ถือ จำเลย เป็น ผู้ส่งจ่ายมอบ ให้ แก่ จำเลยร่วม เพื่อ ชำระ ค่าแชร์
และ จำเลยร่วม มอบ ให้ แก่ โจทก์เนื่องมาจาก โจทก์ ประมูล แชร์ ได้ เช็คพิพาท
ครบ กำหนด ใช้ เงินโจทก์ นำ ไป เรียกเก็บเงิน แต่ เรียกเก็บเงิน ไม่ได้ ต่อมา
โจทก์ ได้ มอบเช็คพิพาท ให้ จำเลยร่วม นำ ไป ทวงถาม ให้ จำเลย ชำระ เงิน ตาม
เช็คจำเลย ได้ ทำลาย เช็คพิพาท โดย มิได้ ชำระ เงิน ตามเช็ค ให้ แก่ โจทก์โจทก์
ไม่มี เช็คพิพาท ไว้ ใน ครอบครัว ไม่ใช่ ผู้ทรง โดยชอบ ด้วย กฎหมายนอกจาก นี้
จำเลย ได้ ขอ หักกลบลดหนี้ ตามเช็ค พิพาท กับ หนี้ ที่ จำเลยร่วมเป็น หนี้ จำเลย
แล้ว โจทก์ จึง ไม่มี อำนาจฟ้อง นั้น เห็นว่าตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 904 บัญญัติ ว่า "อัน ผู้ทรง นั้นหมายความว่า บุคคล ผู้ มี ตัวเงิน ไว้ ใน
ครอบครอง โดย ฐาน เป็น ผู้รับเงินหรือ เป็น ผู้รับ สลักหลัง ถ้า และ เป็น ตัวเงิน สั่ง
จ่าย ให้ แก่ผู้ถือ ๆ ก็ นับ ว่า เป็น ผู้ทรง เหมือนกัน " โจทก์ ได้ เช็กพิพาท ซึ่ง เป็น
เช็ก ผู้ถือ ไว้ ใน ครอบครอง โดย จำเลยร่วม นายวงแชร์ ส่งมอบ ให้ เพื่อชำระ ค่า
แชร์ โจทก์ จึง เป็น ผู้ทรงเช็ก พิพาท การ ที่ โจทก์ มอบ เช็กพิพาทให้ จำเลยร่วม
นำไป ทวงถาม ให้ จำเลย ชำระหนี้ ตามเช็ก หลังจากเช็กพิพาท เรียกเก็บเงิน ไม่ได้
นั้น เป็น เพียง โจทก์ มอบ เช็กพิพาท ให้จำเลยร่วม ถือ เช็กพิพาท ไว้ แทน โจทก์
จึง ไม่ใช่ เป็น การ โอน เช็กพิพาทไป ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 918, 989 โจทก์ จึง เป็นผู้ทรงเช็ก พิพาท อยู่ ส่วน ที่ จำเลย อ้างว่า จำเลย
ได้ แสดง เจตนา ขอ หักกลบหนี้ ตามเช็ก พิพาท กับ นี้ ที่ จำเลยร่วม ซึ่ง เป็น
นายวงแชร์ เป็น หนี้จำเลย แล้ว นั้น เห็นว่า โจทก์ เป็น ผู้มีสิทธิ เรียกร้อง ตามเช็ก
พิพาทให้ จำเลย ผู้สั่งจ่าย เงิน ตาม จำนวน ใน เช็ก พร้อม ดอกเบี้ย ให้ แก่ โจทก์ไม่
ปรากฏ ว่า โจทก์ เป็น หนี้ จำเลย อัน จะ ทำให้ จำเลย มีสิทธิ ขอ หักกลบหนี้
กับ จำเลย จำเลย จะ นำ หนี้ ที่ บุคคลอื่น เป็น หนี้ จำเลย มา หักกลบหนี้ กับ
โจทก์ หาได้ไม่ โจทก์ ได้ เช็กพิพาท ซึ่ง เป็น เช็ก ผู้ถือ ไว้ ในครอบครอง จาก การ
รับชำระหนี้ โจทก์ จึง เป็น ผู้ทรงเช็ก พิพาทเช็ก ครบ กำหนด โจทก์ เรียกเก็บเงิน
ไม่ได้ จำเลย ผู้สั่งจ่าย จึง ตกเป็น ฝ่าย ผิดนัด ต้อง รับผิดชอบ ใช้ เงิน ตาม จำนวน ใน
เช็ก พร้อม ด้วย ดอกเบี้ยใน ระหว่าง ผิดนัด ให้ แก่ โจทก์ ตาม ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 900, 914, 989 ประกอบ มาตรา 224 วรรคแรก โจทก์ จึง
มีอำนาจฟ้อง ศาลล่าง ทั้ง สอง วินิจฉัย ต้อง กัน มา นั้น ชอบแล้ว ฎีกา ของ จำเลย
ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ